

CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL NÚMERO **DJ/007/2023**, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DENOMINADOS "SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EN LOS CASOS DE DEMANDAS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDAS EN SU CONTRA, EN TODAS SUS ETAPAS HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, INCLUIDAS AQUELLAS QUE TIENEN SU ORIGEN EN ASUNTOS DE NATURALEZA FIDUCIARIA, ASÍ COMO OTROS DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "BANOBRAS" , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA MAESTRA MARYTELL CASTELLANOS RUEDA , EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES , ASÍ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE "BANOBRAS" , Y, POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL DENOMINADA DLG SPP, SOCIEDAD CIVIL (DLG SPP SC), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR" , REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO MAX ALBERTO DIENER SALA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN SU CONJUNTO EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. Declara "BANOBRAS" por conducto de su representante legal que:

1.1. "BANOBRAS" , es una Sociedad Nacional de Crédito, legalmente constituida como una entidad, de conformidad con las leyes mexicanas, misma que opera como Institución de Banca de Desarrollo, cuya competencia y atribuciones se señalan en la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, así como los demás ordenamientos jurídicos vigentes aplicables.

1.2. La MAESTRA MARYTELL CASTELLANOS RUEDA , DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES , con Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.) CARM761031714 , es la servidora pública que tiene conferidas las facultades legales suficientes para celebrar el presente instrumento jurídico, y cuenta con poder general para actos de administración en términos del instrumento público número 143,344 (ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro), libro 3,839 (tres mil ochocientos treinta y nueve), de fecha 13 de enero de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo Gutiérrez Pérez, Titular de la Notaría Pública número 68 de la Ciudad de México, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) bajo el folio mercantil número 80259, de fecha 19 de abril de 2021.

1.3. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, fracción III Bis y 84, párrafo octavo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), así como en términos de lo señalado en el numeral VII. "ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS" del documento denominado "ANEXO TÉCNICO", la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, a cargo del LICENCIADO LUIS GABRIEL MACÍAS MEZA , DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES , con R.F.C. MAML720909E25 , a través del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, o quien (es) en su caso ocupe (n) dicho(s) cargo (s), o quien (es) asuma (n) las atribuciones del (de los) puesto (s), será (n) el (los) servidor (es) público (s) encargado (s) de administrar, supervisar, vigilar y verificar el cumplimiento del presente contrato, con el apoyo del (de los) servidor(es) público(s) que sea (n) designado (s) para tal efecto, obligándose "EL PROVEEDOR" a atender las observaciones que se le hicieren por escrito.

1.4. Suscribe el presente instrumento jurídico la LICENCIADA KARLA DE TUYA GARCIA , GERENTE DE ADQUISICIONES , con R.F.C. TUGK761022JB0 .

1.5. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante una INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS , por medio ELECTRÓNICO y de carácter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido, entre otros, ARTÍCULO 26 FRACCIÓN II, ARTÍCULO 43 , ARTÍCULO 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Lo anterior, a través del procedimiento nacional electrónico por invitación a cuando menos tres personas con número asignado por el Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas (CompraNet) IA-06-G1C 006G1C001-N-52-2023, a la cual en lo sucesivo se le denominará "LA INVITACIÓN", realizado por la Gerencia de Adquisiciones, en su carácter de área contratante, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracción I del RLAASSP, como consta en el ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FALLO de fecha 15 de junio de 2023, misma que obra en el expediente de contratación correspondiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 25, párrafo primero, 26, fracción II, 26 Bis, fracción II, 27, 28, fracción I 43 de la LAASSP, 18 y 77 del RLAASSP, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), así como en términos de lo señalado en la sección III.7. "De la contratación" de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de BANOBRAS (POBALINES).

1.6. "BANOBRAS" , cuenta con los recursos presupuestarios necesarios y suficientes, así como con la autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a lo establecido en el artículo 25, párrafo primero de la LAASSP, como se acredita con el documento denominado "Requisición de Bienes, Arrendamientos y Servicios Suficiencia Presupuestal", sellado por la Gerencia de Programación y Control Presupuestal con fecha 23 de mayo de 2023, identificado mediante el número de control interno de la Gerencia de Adquisiciones 088 , con cargo a la partida presupuestal número 33903 "Servicios integrales", clave del Clasificador Único de las Contrataciones Públicas (CUCoP) número 33900012, número de verificación 4768 para el ejercicio fiscal 2023 y número de verificación 047 para el ejercicio fiscal 2024.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25, párrafos tercero y cuarto de la LAASSP, 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), así como en términos de lo señalado en las Disposiciones Generales para la Celebración de Contratos Plurianuales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, la erogación de los recursos presupuestarios necesarios en el cumplimiento a las obligaciones derivadas del presente contrato fue autorizada por el MAESTRO JUAN JAIME MOLINA VÉLEZ, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN, mediante oficio número DGAA/190000/192/2023, de fecha 25 de mayo de 2023, de acuerdo al dictamen efectuado por el LUIS GABRIEL MACÍAS MEZA, DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, así como el GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, a través del oficio referenciado con los números DJCSI/141000/120/2023 y GJC/141300/121/2023, recibido en la Dirección General Adjunta de Administración con fecha 24 de mayo de 2023.

1.7. Se encuentra debidamente inscrito en el R.F.C. bajo la clave BNO670315CD0

1.8. Para el adecuado cumplimiento y desarrollo de sus actividades cotidianas, requiere contratar los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EN LOS CASOS DE DEMANDAS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDAS EN SU CONTRA, EN TODAS SUS ETAPAS HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, INCLUIDAS AQUELLAS QUE TIENEN SU ORIGEN EN ASUNTOS DE NATURALEZA FIDUCIARIA, ASÍ COMO OTROS DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN".

1.9. Para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA N° 515, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01219, CIUDAD DE

MÉXICO.

1.10. Se consultó en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la página de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que “EL PROVEEDOR” no se encuentre inhabilitado en los términos de la LAASSP y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM).

2. Declara “EL PROVEEDOR” por conducto de su representante legal que:

2.1. Es una persona moral, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas bajo la razón social DLG SPP, SOCIEDAD CIVIL (DLG SPP SC), tal y como se acredita con el instrumento público número 119,836 (ciento diecinueve mil ochocientos treinta y seis), libro 2,981 (dos mil novecientos ochenta y uno), de fecha 14 de enero de 2019, pasado ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Titular de la Notaría Pública 217 de la Ciudad de México, actuando como asociado y en el protocolo de la notaría pública número 60 de la Ciudad de México, cuyo titular era el Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, bajo el folio mercantil de personas morales número 132024, de fecha 01 de febrero de 2019.

A través del instrumento público número 138,410 (ciento treinta y ocho mil cuatrocientos diez), libro 3,614 (tres mil seiscientos catorce), de fecha 09 de diciembre de 2021, pasado ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Titular de la Notaría Pública 217 de la Ciudad de México, actuando como asociado y en el protocolo de la notaría pública número 60 de la Ciudad de México, cuyo titular era el Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, bajo el folio mercantil de personas morales número 132024, de fecha 29 de abril de 2022, se hizo constar, entre otros, el aumento de capital social y en consecuencia la reforma al artículo sexto de los estatutos sociales y la creación del consejo de socios administradores y en consecuencia la reforma a los artículos vigésimo sexto y trigésimo segundo de los estatutos sociales y el nombramiento de miembros del consejo de socios.

Dentro de su objeto social, se encuentra entre otros, *“la prestación de servicios profesionales o técnicos en todas las áreas del conocimiento, en especial la práctica de la profesión de abogado por sus socios asociados, así como cualquier actividad que se relacione con la práctica profesional del Derecho”*, por lo que se encuentra plenamente facultado para brindar los servicios objeto del presente contrato a “BANOBRAS”.

2.2. El LICENCIADO MAX ALBERTO DIENER SALA, REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con las facultades legales suficientes mismas que, bajo protesta de decir verdad, no le han sido limitadas, modificadas, ni revocadas, en forma alguna para suscribir el presente contrato, y cuenta con poder general para actos de administración en términos del instrumento público número 138,410 (ciento treinta y ocho mil cuatrocientos diez), libro 3,614 (tres mil seiscientos catorce), de fecha 09 de diciembre de 2021, pasado ante la fe del Licenciado José Ángel Fernández Uría, Titular de la Notaría Pública 217 de la Ciudad de México, actuando como asociado y en el protocolo de la notaría pública número 60 de la Ciudad de México, cuyo titular era el Licenciado Luis Felipe Morales Viesca, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal, bajo el folio mercantil de personas morales número 132024, de fecha 29 de abril de 2022.

2.3. Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4. Se encuentra debidamente inscrito en el R.F.C. bajo la clave DSP190114VE4

2.5. Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS);

lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo y/o sin opinión, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente de contratación respectivo.

2.6. Su representante legal se identifica plenamente mediante credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral (INE).

2.7. Tiene capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato y dispone para ello de los elementos tecnológicos, técnicos, jurídicos, económicos, humanos y materiales, necesarios, adecuados y suficientes, para llevar a cabo la ejecución del mismo.

2.8. Conoce las disposiciones de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración y ejecución del presente contrato, por lo que acepta someterse a las mismas sin reserva alguna.

2.9. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que, su representante legal, la sociedad, al igual que los socios y/o accionistas integrantes de la misma, o asociados en común, no se encuentran dentro de alguno de los supuestos comprendidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que, su representante legal, así como los socios y/o accionistas integrantes de la sociedad, no desempeñan un empleo, cargo o comisión en el servicio público, motivo por el cual, con la formalización del presente contrato no se actualiza un conflicto de interés, en términos de lo dispuesto por el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

2.11. De conformidad con lo establecido por el artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en términos del artículo 34 del RLAASSP, así como en términos de lo dispuesto en el ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, se encuentra constituida conforme a las leyes mexicanas, y con base los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el acuerdo antes citado, tiene un tope máximo combinado de 42.5117 (cuarenta y dos punto cincuenta y un mil diecisiete) con base en lo cual se desprende que es una pequeña empresa.

2.12. Para los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la AVENIDA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA N° 1000, PISO 2, INTERIOR 202, COLONIA SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01210, CIUDAD DE MÉXICO.

3. Declaran "LAS PARTES" por conducto de sus respectivos representantes legales que:

3.0.1. Han revisado y obtenido todas y cada una de las autorizaciones para celebrar el presente contrato, además de que cuentan con las autorizaciones de carácter legal y administrativo necesarias, así como las facultades y capacidades suficientes para tales efectos, mismas que no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas en forma alguna a la fecha de formalización del presente instrumento jurídico.

3.0.2. Para la celebración del presente contrato, se han conducido en estricto apego a la LGRA, se comprometen a actuar conforme a la misma durante su ejecución, hacia sus contrapartes y a terceros, por lo cual, aceptan expresamente que la transgresión a la presente declaración implica una violación al presente instrumento jurídico.

3.0.3. En términos de lo dispuesto por la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, durante la vigencia del presente contrato, se comprometen a actuar con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno:

-"BANOBRAS" vigilará que los servidores y/o funcionarios públicos que intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución del presente contrato cumplan con los compromisos pactados.

-"EL PROVEEDOR" actuará siempre con lealtad y mantendrá confidencialidad sobre la información que "BANOBRAS", le haya brindado para la ejecución del presente contrato.

-"EL PROVEEDOR" desempeñará con honestidad las actividades que conforman la ejecución del presente contrato, actuando con integridad y profesionalismo, cuidando que no se perjudiquen los intereses de "BANOBRAS".

-"EL PROVEEDOR" por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores y/o funcionarios públicos de "BANOBRAS", con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia.

-"EL PROVEEDOR" denunciará ante las autoridades correspondientes los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores y/o funcionarios públicos de "BANOBRAS" y/o de cualquier tercero que implique violación a la presente declaración.

-"BANOBRAS" exhortará a los servidores y/o funcionarios públicos que por razón de su actividad intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución del presente contrato, que cumplan con los compromisos pactados y difundan el presente compromiso entre su personal, así como a terceros que trabajen para "BANOBRAS", que por razones de sus actividades intervengan durante la administración, supervisión y ejecución del presente instrumento jurídico.

-"BANOBRAS" desarrollará sus actividades en la administración, supervisión y ejecución del presente contrato dentro del código de conducta de "BANOBRAS".

-"BANOBRAS" evitará arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a "EL PROVEEDOR", por lo que actuará con honestidad y transparencia durante la administración, supervisión y ejecución del presente contrato.

3.0.4. Comparecen libremente a la celebración del presente instrumento jurídico en los términos consignados, toda vez que es su voluntad celebrarlo; no existe dolo, violencia, lesión, mala fe, ni cualquier otro vicio del consentimiento, además de que se reconocen mutuamente sus respectivas personalidades, aceptando y reconociendo que, en caso de discrepancia entre el contenido del presente contrato, la convocatoria a "LA INVITACIÓN", el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, el "ANEXO TÉCNICO", así como la proposición presentada por "EL PROVEEDOR", prevalecerá lo establecido en la convocatoria a "LA INVITACIÓN", el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, y el "ANEXO TÉCNICO", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 81, fracción IV del RLAASSP.

3.1. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" acepta y se obliga a proporcionar a "BANOBRAS" los servicios denominados "SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EN LOS CASOS DE DEMANDAS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDAS EN SU CONTRA, EN TODAS SUS ETAPAS HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, INCLUIDAS AQUELLAS QUE TIENEN SU ORIGEN EN ASUNTOS DE NATURALEZA FIDUCIARIA, ASÍ COMO OTROS DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN".

Lo anterior, conforme a las características, plazos, términos, condiciones y especificaciones que, de manera enunciativa, más no limitativa, se estipulan en la convocatoria a "LA INVITACIÓN", el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, así como el "ANEXO TÉCNICO", mismo que fue elaborado por la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, así como la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, en su carácter de área requirente y técnica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2, fracciones II y III del RLAASSP.

Los anexos que forman parte integral del presente contrato como si a la letra se insertasen se describen a continuación:

-ANEXO A: "ANEXO TÉCNICO".

-ANEXO B: ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023.

-ANEXO C: Propuesta económica de "EL PROVEEDOR" presentada en "LA INVITACIÓN".

-ANEXO D: CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

SEGUNDA. MONTO Y PRECIO DEL CONTRATO.

"BANOBRAS", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44, 45, fracciones VI, VII, XIII, 47 de la LAASSP y 85 del RLAASSP, establece con "EL PROVEEDOR" que por la prestación del servicio objeto del presente contrato, mismo que abarca los ejercicios fiscales 2023 y 2024 (2023, 2024) ejercerá un monto mínimo de \$2,871,994.40 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) , más la cantidad de \$459,519.10 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 10/100 M.N.), correspondientes al 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), resultando un monto mínimo total de \$3,331,513.50 (TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 50/100 M.N.).

Asimismo, por la prestación del servicio objeto del presente contrato, mismo que abarca los ejercicios fiscales 2023 y 2024 (2023, 2024) ejercerá un monto máximo de \$7,179,986.00 (SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) , más la cantidad de \$1,148,797.76 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL

SETESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.), correspondientes al 16% (dieciséis por ciento) del I.V.A., resultando un monto máximo total de \$8,328,783.76 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 76/100 M.N.).

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 25, párrafos tercero y cuarto de la LAASSP y 50, fracción IV de la LFPRH, así como en términos de lo señalado en las Disposiciones Generales para la Celebración de Contratos Plurianuales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, los montos mínimos y máximos a ejercer por ejercicio fiscal, sin considerar el I.V.A., serán los siguientes:

EJERCICIO FISCAL	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
2023	\$1,058,103.20	\$2,645,258.00
2024	\$1,813,891.20	\$4,534,728.00

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de 2023, 2024 quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente "BANOBRAS", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para "LAS PARTES".

"BANOBRAS" no estará obligado a ejercer el monto máximo del presente contrato.

Asimismo, los precios unitarios de los servicios objeto del presente contrato, serán los señalados en la propuesta económica de "EL PROVEEDOR" presentada en "LA INVITACIÓN", misma que forma parte integral del presente instrumento jurídico como si a la letra se insertase como **ANEXO C**.

En este sentido, manifiestan "LAS PARTES" de común acuerdo, que los precios unitarios, serán fijos y en moneda nacional (PESO MEXICANO), por lo que bajo ninguna circunstancia podrán aumentar los precios unitarios de los " SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE BANOBRAS EN SU CARÁCTER DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EN LOS CASOS DE DEMANDAS EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, PROMOVIDAS EN SU CONTRA, EN TODAS SUS ETAPAS HASTA SU CONCLUSIÓN DEFINITIVA, EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, INCLUIDAS AQUELLAS QUE TIENEN SU ORIGEN EN ASUNTOS DE NATURALEZA FIDUCIARIA, ASÍ COMO OTROS DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE PRESENTEN DURANTE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN ", de tal forma que "EL PROVEEDOR" no podrá agregar ningún costo extra y los precios unitarios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

"LAS PARTES" aceptan y reconocen que "BANOBRAS" no otorgará ninguna clase de anticipos o pagos progresivos a "EL PROVEEDOR"

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

"BANOBRAS", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción XIV y 51 de la LAASSP, correlativo al artículo 89 del RLAASSP, en términos de lo establecido por la sección III.8. "Del seguimiento a los contratos y pedidos" de los POBALINES, realizará los pagos que resulten procedentes a "EL PROVEEDOR" de conformidad con lo señalado en el numeral VIII.

“ENTREGABLES” del “ANEXO TÉCNICO”, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega del comprobante fiscal digital (CFDI) respectivo, al correo del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, el cual, le será hecho del conocimiento mediante oficio correspondiente, previa emisión de la Constancia de Aceptación de los Servicios validada por el propio GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, en la cual, se haga constar la aceptación formal respecto de los entregables de los servicios objeto del presente contrato, motivando la liberación del pago respectivo, quien a su vez revisarán que el CFDI cumpla en cuanto a su contenido con lo estipulado en el presente contrato, la convocatoria a “LA INVITACIÓN”, el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, el “ANEXO TÉCNICO”, así como la proposición presentada por “EL PROVEEDOR”.

El CFDI deberá cumplir con todos los requisitos que marca la normativa vigente, sin limitar, las disposiciones contenidas en los artículos 29, y 29-A del Código Fiscal de la Federación, incluyendo el sello digital correspondiente, por lo que “BANOBRAS” verificará su estructura, contenido y autenticidad.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “BANOBRAS”, por parte del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

“BANOBRAS” no cubrirá pago alguno a “EL PROVEEDOR” respecto de los servicios objeto del presente contrato, cuando no cumpla en su totalidad con lo solicitado en el presente instrumento jurídico, la convocatoria a “LA INVITACIÓN”, el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, así como el “ANEXO TÉCNICO”.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por "BANOBRAS", para efectos del pago.

"EL PROVEEDOR" deberá presentar la información y documentación que "BANOBRAS" le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de "BANOBRAS"

Los pagos señalados en la presente cláusula, quedarán sujetos a que "EL PROVEEDOR" entregue en tiempo y forma la garantía de cumplimiento señalada en la cláusula NOVENA del presente contrato.

En el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de las penas convencionales, ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento señalada en la cláusula NOVENA del presente instrumento jurídico, de conformidad con el contenido del artículo 95, párrafo segundo del RLAASSP.

Una vez cumplida la totalidad de las obligaciones de "EL PROVEEDOR" a entera satisfacción de "BANOBRAS", el DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, previa aceptación del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, deberá proceder inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la "LAASSP".

QUINTA. CUMPLIMIENTO AL MANUAL DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

"EL PROVEEDOR" se obliga expresamente a conocer y cumplir en todo momento el Manual de Políticas de Seguridad de la Información (MPSI), en la sección III.1. P10 - "Políticas de Seguridad de la Información para la Relación con Proveedores", así como los cambios que deriven durante la vigencia de la relación contractual.

"EL PROVEEDOR" se compromete a no incurrir o participar en ningún tipo de actividad sospechosa o dañina para las instalaciones, información y operación de "BANOBRAS" que se hubiere visto afectada por el incidente.

"EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir los requerimientos para control de accesos y/o procedimientos de autorización para acceder a los activos de información de "BANOBRAS" (tecnológicos e información), así como a cumplir las cláusulas de restricción para el copiado y acceso a la información que se le indiquen por parte de la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales.

"EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los mecanismos necesarios para asegurar a "BANOBRAS" la protección de virus y/o códigos maliciosos, que pudieran surgir con motivo de la ejecución del presente instrumento jurídico.

"EL PROVEEDOR" se obliga a comunicar a su personal, empleados y/o a toda persona que por cualquier causa se encuentre o pudiese estar vinculado a él y al uso de activos de información o a la infraestructura de redes y sistemas de "BANOBRAS", el MPSI, así como los cambios que de éste se deriven durante la vigencia de la relación contractual.

En caso de cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente cláusula por parte de "EL PROVEEDOR", será motivo de la aplicación de penas convencionales en razón del 3% (tres por ciento) del monto máximo señalado en la cláusula SEGUNDA del presente contrato, por cada día natural de atraso en la atención del MPSI que le sean aplicables con motivo de los servicios objeto del presente contrato.

Derivado de la naturaleza de los servicios objeto del presente instrumento jurídico, en caso de que "EL PROVEEDOR" deba cumplir los requerimientos establecidos en el documento denominado CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, mismo que forma parte integral del presente contrato como si a la letra se insertase en el **ANEXO D**, supervisará que se dé el debido cumplimiento la Dirección de Seguridad de la Información de "BANOBRAS"

SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 84, párrafo quinto del RLAASSP y en términos de lo señalado en el numeral IV. "VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN" del "ANEXO TÉCNICO", la vigencia del presente contrato será del 16/06/2023 y concluirá el 31/12/2024

SÉPTIMA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LAS PARTES" están de acuerdo que la "BANOBRAS" por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 52 de la "LAASSP", siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

"BANOBRAS" , podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de "EL PROVEEDOR"

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a "BANOBRAS" , se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de "**LAS PARTES**".

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de "BANOBRAS" que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual "EL PROVEEDOR" realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

"BANOBRAS" se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

■OCTAVA. RESPONSABILIDAD LEGAL.

Queda expresamente pactado por "LAS PARTES" que "EL PROVEEDOR" es el único y absoluto responsable del cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, administrativo, civil, laboral y/o penal que le sean imputables y que pudieran derivarse del cumplimiento del presente contrato.

En caso de que "BANOBRAS" llegará a erogar de su peculio cualquier cantidad por los citados conceptos, "EL PROVEEDOR" se obliga a reembolsar, de inmediato el importe erogado, a su vez que se obliga a sacar en paz y a salvo a "BANOBRAS" de cualquier controversia que pudiera presentarse en caso de que durante la ejecución de los servicios objeto del presente instrumento jurídico, se infrinja cualquiera de las citadas disposiciones legales.

"EL PROVEEDOR" responderá por los daños y perjuicios que por inobservancia y/o negligencia de su parte llegue a causar a "BANOBRAS" y/o a terceros, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, con excepción de los que hayan acontecido por caso fortuito o fuerza mayor previstos en la cláusula SÉPTIMA del presente contrato, por lo que, de manera reiterada, se obliga a responder por dichos conceptos, quedando obligado a resarcir a "BANOBRAS" de cualquier gasto o costo que éste erogue por dichos supuestos o pérdidas causadas.

NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I (dependencias) o II (entidades), de la "LAASSP"; 85, fracción III, 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir una garantía la cual podrá ser, **indivisible** por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; , mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la "BANOBRAS" , por un importe equivalente al 10.0% del monto total del contrato, sin incluir impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a "BANOBRAS" , a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que "EL PROVEEDOR" incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, "BANOBRAS" podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de "EL PROVEEDOR", derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que "BANOBRAS" reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "BANOBRAS" dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la "LAASSP", los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por "EL PROVEEDOR" cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a "BANOBRAS" a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por "BANOBRAS" procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del contrato lo que comunicará a "EL PROVEEDOR"

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR".

- a)** Prestar los servicios objeto del presente contrato conforme a lo señalado en el presente instrumento jurídico, la convocatoria a "LA INVITACIÓN", el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, el "ANEXO TÉCNICO", así como la proposición presentada por "EL PROVEEDOR".
- b)** Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- c)** Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a "BANOBRAS" o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.
- d)** Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la "LAASSP".

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE "BANOBRAS".

- a) Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo en los términos convenidos en la prestación de los servicios objeto del contrato.
- b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.
- c) Extender a "EL PROVEEDOR" , por conducto del Servidor Público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

"BANOBRAS" , de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2, fracción III Bis y 84, párrafo octavo del RLAASSP, así como en términos de lo señalado en el numeral VII. "ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS" del "ANEXO TÉCNICO", la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, a cargo del LICENCIADO LUIS GABRIEL MACÍAS MEZA , con R.F.C. MAML720909E25 , DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES , a través del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, o quien (es) en su caso ocupe (n) dicho (s) cargo (s), o quien (es) asuma (n) las atribuciones del (de los) puesto (s), será (n) el (los) servidor (es) público (s) encargado (s) de administrar, supervisar, vigilar y verificar el cumplimiento del presente contrato.

Lo anterior, con el apoyo del (de los) servidor (es) público (s) que sea (n) designado (s) para tal efecto, obligándose " EL PROVEEDOR " a atender las observaciones que se le hicieren por escrito.

"BANOBRAS" , a través del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, supervisara las acciones que emprenda "EL PROVEEDOR" en la prestación de los servicios objeto del presente contrato a "BANOBRAS" .

"BANOBRAS" , verificará que los servicios prestados por "EL PROVEEDOR" cumplan con lo estipulado el presente contrato, la convocatoria a "LA INVITACIÓN", el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, el "ANEXO TÉCNICO", así como la proposición presentada por "EL PROVEEDOR".

DÉCIMA TERCERA. DEDUCTIVAS.

"BANOBRAS" aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra "EL PROVEEDOR" , las cuales, no podrán exceder del 10.000%

(diez por ciento) del monto máximo señalado en la cláusula SEGUNDA del presente contrato, conforme a lo establecido en el numeral XI. "DEDUCTIVAS" del "ANEXO TÉCNICO", en los porcentajes que correspondan.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53 Bis de la LAASSP y 97 del RLAASSP, así como en términos de lo señalado en la sección III.8. "Del seguimiento a los contratos y pedidos" de los POBALINES.

Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que "EL PROVEEDOR" presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a "EL PROVEEDOR" que realice el pago de la deductiva a "BANOBRAS".

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

"EL PROVEEDOR" acepta y reconoce que "BANOBRAS" tendrá la facultad de verificar que los servicios objeto del presente instrumento jurídico, se están brindando de conformidad con los términos, condiciones y especificaciones del mismo.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que "EL PROVEEDOR" incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios objeto del presente contrato , "BANOBRAS"

, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, fracción XIX, 53 de la LAASSP, 95 y 96 del RLAASSP, así como en términos de lo señalado en la sección III.8. "Del seguimiento a los contratos y pedidos" de los POBALINES, aplicara las penas convencionales conforme a lo establecido en el numeral X. "PENA CONVENCIONAL" del "ANEXO TÉCNICO", en los porcentajes que correspondan.

Dichas penas convencionales serán calculadas por la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, por conducto del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, las cuales, no excederán del 10.000% , (diez por ciento) del monto máximo señalado en la cláusula SEGUNDA del presente contrato.

Por otra parte, en términos de la cláusula QUINTA del presente instrumento jurídico, se aplicará una pena convencional del 3% (tres por ciento) del monto máximo del presente contrato, por cada día natural de atraso en la atención del MPSI que le sean aplicables a "EL PROVEEDOR" con motivo de los servicios objeto del presente contrato.

"BANOBRAS" hará efectivas las penas convencionales que se indican en la presente cláusula, a través de la nota de crédito que emita "EL PROVEEDOR" sobre el CFDI que corresponda.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

"BANOBRAS" tendrá la facultad de verificar que los servicios objeto del presente instrumento jurídico, se están brindando de conformidad con los términos, condiciones y especificaciones de los mismos por parte de "EL PROVEEDOR" .

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 45, fracción XVIII de la LAASSP, durante la vigencia de la relación contractual, "EL PROVEEDOR" se obliga a contar con todas las licencias, autorizaciones, concesiones y/o permisos necesarios que conforme a las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias aplicables, se requieran para proporcionar los servicios objeto del presente contrato a favor de "BANOBRAS".

DÉCIMA SEXTA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

"EL PROVEEDOR" manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dinero y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta, que los recursos que se reciban como contraprestación del presente contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

Para efectos de lo anterior, "EL PROVEEDOR" autoriza expresamente a "BANOBRAS" para que consulte los listados, sistemas de información y bases de datos a los que haya lugar y de encontrar algún reporte, a adelantar las acciones contractuales y/o legales que corresponda.

En este sentido, "EL PROVEEDOR" se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, empleados y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan de actividades ilícitas, particularmente de las anteriormente enunciadas.

DÉCIMA SÉPTIMA. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A INSTANCIAS FISCALIZADORAS.

En términos de lo dispuesto por los artículos 57 de la LAASSP y 107 del RLAASSP, "EL PROVEEDOR" acepta expresamente que, en caso de que los Órganos Internos de Control, la SFP, la Auditoría Superior de la Federación, así como cualquier otro órgano fiscalizador, supervisor, regulador de "BANOBRAS" o terceros auditores contratados por dichas instancias o el propio "BANOBRAS", le requiera información y/o documentación con motivo de auditorías, visitas o inspecciones que se practiquen dentro de su ámbito de competencia y con fundamento en la legislación aplicable, relacionadas con el objeto del presente contrato, éste la entregará sin demora, previo acuse de recibido y comunicarlo de inmediato a "BANOBRAS", mediante carta escrita.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por "EL PROVEEDOR", mismos que no serán repercutidos "BANOBRAS"

"BANOBRAS" sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. CESIÓN.

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de "BANOBRAS"

VIGÉSIMA. CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 Bis de la LAASSP y 102 del RLAASSP, "BANOBRAS" bajo su responsabilidad podrá suspender la ejecución de los servicios objeto del presente instrumento jurídico, cuando durante la vigencia de la relación contractual, se presente caso fortuito o de fuerza mayor, en cuyo caso, únicamente se pagará la parte proporcional que hubiese sido efectivamente proporcionada, a entera satisfacción de la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, a través de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, conforme a lo establecido en el presente instrumento jurídico, la convocatoria a "LA INVITACIÓN", el ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES de fecha 06 de junio de 2023, el "ANEXO TÉCNICO", así como la proposición presentada por "EL PROVEEDOR", debiendo celebrar "LAS PARTES" el convenio respectivo.

La suspensión de los servicios objeto del presente contrato, se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que den origen a la misma. Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "BANOBRAS", previa petición y justificación de "EL PROVEEDOR", aquél le reembolsará los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión.

Dicho pago será procedente, siempre y cuando, los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, los cuales, estarán limitados, según corresponda, a los conceptos previstos en el artículo 102 del RLAASSP.

"LAS PARTES" deberán pactar el plazo de suspensión, si al término del mismo no se pudieran reiniciar el servicio, podrá iniciarse la terminación anticipada a que se hace referencia en la cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA del presente instrumento jurídico.

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "BANOBRAS" el pago de gastos no recuperables en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de suspensión.

Los gastos no recuperables, serán pagados dentro de un término que no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud por escrito, mediante el cual, "EL PROVEEDOR" fundamente, documente y motive el pago de dichos gastos no recuperables.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que "LAS PARTES" recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos. Por tal motivo, "EL PROVEEDOR" asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

"EL PROVEEDOR", se obliga a guardar absoluta confidencialidad de toda aquella información marcada como confidencial, la cual, será aquella que, de conformidad con la legislación aplicable, deba considerarse como reservada, privilegiada y/o confidencial y que sea propiedad de "BANOBRAS", incluyendo sin limitar, aquella relacionada con sus clientes, proveedores y/o empleados, o bien que pueda considerarse propiedad intelectual en términos de la normatividad aplicable. "EL PROVEEDOR" acepta y reconoce la facultad de "BANOBRAS" de solicitarle, en cualquier momento, la devolución o destrucción de todos los datos e información descrita y las copias que de ella existan, así como todos los medios de soporte en que se encuentre contenida.

"EL PROVEEDOR" se obliga a instruir a su personal, empleados, agentes, representantes y/o a toda persona que, por cualquier causa, se encuentre o pudiese estar vinculado a él y a la información de que se trata, respecto del contenido y alcances de la obligación de guardar secrecía y confidencialidad, en los términos y respecto de la información y documentación referenciada en la presente cláusula.

En caso de cualquier incumplimiento a los términos de la presente cláusula, además de aplicarse la rescisión administrativa del presente contrato conforme a las disposiciones de la cláusula VIGÉSIMA TERCERA, "EL PROVEEDOR" deberá sacar en paz y a

salvo a "BANOBRAS" de cualquier acción o procedimiento que se inicie en su contra, debiendo además reembolsar los gastos y costos que, en su caso, se generen por la atención de dichas acciones o procedimientos; sin perjuicio del ejercicio por parte de "BANOBRAS" de las demás acciones legales que resulten procedentes por la revelación de secretos en términos de lo dispuesto en el Código Penal Federal y los demás ordenamientos legales vigentes aplicables, así como las acciones que por daños y perjuicios pudieran derivar por las violaciones al secreto bancario, industrial, fiduciario, postal, entre otros, contempladas en las diversas leyes de la materia.

En este sentido, cuando sea necesario, "BANOBRAS" proporcionará a "EL PROVEEDOR" la "información reservada o confidencial" que requiera para brindar los servicios objeto del presente contrato, siempre que esté relacionada con el objeto de los mismos.

En consecuencia, "LAS PARTES" expresamente establecen que:

I. "EL PROVEEDOR" a partir de la vigencia del presente contrato, se obliga en relación a la "información reservada o confidencial" que le sea proporcionada por "BANOBRAS", a no transmitirla o de alguna otra forma divulgarla o proporcionarla a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, por cualquier medio, aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como reportes, propuestas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a terceras personas físicas o morales nacionales o extranjeras, públicas o privadas, presentes o futuras, que no hayan sido autorizadas previamente y por escrito por parte de "BANOBRAS" conforme a lo previsto en el presente instrumento jurídico.

II. De igual forma, "EL PROVEEDOR" a partir de la vigencia del presente contrato, con relación a la "información reservada o confidencial", se obliga a no divulgarla o proporcionarla, por cualquier medio, aun cuando se trate de incluirla o entregarla en otros documentos como estudios, reportes, propuestas u ofertas, ni en todo ni en parte, por ningún motivo a sociedades de las cuales "EL PROVEEDOR" sea accionista, asesor, asegurador, causahabiente, representante, apoderado, consejero, comisario, tenedor de acciones y, en general, tenga alguna relación de cualquier índole por sí o por terceras personas.

III. La obligación de no transmitir o de alguna otra forma divulgar o proporcionar a cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, pública o privada, presente o futura, por cualquier medio, la "información reservada o confidencial" prevista en el presente contrato, se extiende a sus socios, consejeros, representantes/apoderados legales, directivos, gerentes, asesores, dependientes y demás personas físicas o morales que guarden relación con "EL PROVEEDOR", por lo que ésta última se obliga a comprometer a las personas referidas en la presente fracción al cumplimiento de la presente cláusula.

IV. En virtud de lo anterior, queda entendido que "EL PROVEEDOR" debe asegurarse que cada receptor de información mencionado en la fracción inmediata anterior, se adhiera al compromiso de confidencialidad estipulado en el presente contrato.

V. "BANOBRAS" podrá reclamar o solicitar la devolución de la "información reservada o confidencial", en cualquier tiempo, mediante comunicación escrita que haga a "EL PROVEEDOR".

"EL PROVEEDOR" deberá devolver, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba el comunicado, los originales, copias y reproducciones de la "información reservada o confidencial" que le haya sido entregada por "BANOBRAS".

"LAS PARTES" reconocen y convienen que la titularidad de la "información reservada o confidencial" será de exclusiva propiedad de "BANOBRAS" (incluyendo en forma enunciativa, más no limitativa, derechos de autor, marcas o nombres comerciales de la información entregada por "BANOBRAS"), obligándose "EL PROVEEDOR" a no ejercitar, sin la autorización de "BANOBRAS", acción alguna concerniente al uso, propiedad o divulgación de la mencionada "información reservada o confidencial".

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, la "BANOBRAS" en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a "EL PROVEEDOR", aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la "BANOBRAS" así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“BANOBRAS” cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “BANOBRAS”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “BANOBRAS”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “BANOBRAS” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN.

“BANOBRAS” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- a) La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.
- b) Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;
- c) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “BANOBRAS”
- d) Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.
- e) Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.
- f) Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;
- g) Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;
- h) Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

- i) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato y sus anexos o de las disposiciones de la "LAASSP" y su Reglamento
- j) Cuando "EL PROVEEDOR" y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de "BANOBRAS"
- k) Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
- l) Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 10% (diez por ciento) del monto máximo del presente contrato;
- m) Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de "BANOBRAS"
- n) Si cambia de nacionalidad e invoca la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de "BANOBRAS";

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "BANOBRAS" comunicará por escrito a "EL PROVEEDOR" el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término "BANOBRAS" , en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR" , determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a "EL PROVEEDOR" dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "BANOBRAS" por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de "EL PROVEEDOR"

Iniciado un procedimiento de conciliación "BANOBRAS" podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "BANOBRAS" de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

"BANOBRAS" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, "BANOBRAS" elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, "BANOBRAS" establecerá con "EL PROVEEDOR" , otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la **"LAASSP"**.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, "BANOBRAS" quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a "EL PROVEEDOR" se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la **"LAASSP"**.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "BANOBRAS"

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.

"EL PROVEEDOR" reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a "BANOBRAS" respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

"EL PROVEEDOR" asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por "BANOBRAS" , así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, "EL PROVEEDOR" exime expresamente a "BANOBRAS" de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, "BANOBRAS" reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de "EL PROVEEDOR" , en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a "BANOBRAS" , "EL PROVEEDOR" queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS.

“**LAS PARTES**” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la “**LAASSP**”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“**LAS PARTES**” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS.

“**LAS PARTES**” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE.

“**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. DATOS Y DOCUMENTACIÓN.

“**EL PROVEEDOR**” acepta y reconoce que “**BANOBRAS**” por conducto de la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, a través de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, le proporcionará los datos y documentación que requiera para la adecuada ejecución de los servicios objeto del presente contrato, obligándose “**EL PROVEEDOR**” a guardar absoluta secrecía y confidencialidad en el manejo de la información y a no divulgar a terceros por cualquier causa el contenido de la misma, debiendo tener absoluta cautela de la información y documentación que entregue a su personal para brindar los servicios objeto del presente instrumento jurídico a favor de “**BANOBRAS**”, siendo responsable de los daños y perjuicios que ocasione el personal o el mismo a “**BANOBRAS**” por incumplir con las obligaciones de secrecía y confidencialidad, siempre que estos hayan sido dictaminados por una autoridad judicial competente.

En este sentido, la Dirección Jurídica de lo Contencioso y Servicios Institucionales, a través de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso, se obliga a proporcionar la documentación e información que requiera “**EL PROVEEDOR**” para la adecuada ejecución del presente instrumento jurídico.

TRIGÉSIMA PRIMERA. ANTICORRUPCIÓN.

“EL PROVEEDOR” acepta expresamente que, durante la vigencia de la relación contractual, no ofrecerá, prometerá o dará por sí mismo o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor y/o funcionario público alguno, que puedan constituir un acto ilícito o incumplimiento sustancial del presente instrumento jurídico.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD.

“LAS PARTES” aceptan y reconocen que la idoneidad de “EL PROVEEDOR”, la razonabilidad del monto de la contraprestación que “BANOBRAS” cubrirá al mismo, así como la correcta ejecución del servicio objeto del presente contrato, quedan bajo la exclusiva responsabilidad del LICENCIADO LUIS GABRIEL MACÍAS MEZA, DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, así como del GERENTE JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO, o quién (es), en su caso, ocupe (n) dicho (s) cargo (s), o quién (es) asuma (n) las atribuciones del (de los) puesto (s).

TRIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de México, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Por lo anterior expuesto, “BANOBRAS” y “EL PROVEEDOR” (“LAS PARTES”), manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR “BANOBRAS”

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
MARYTELL CASTELLANOS RUEDA	DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES	CARM761031714
LUIS GABRIEL MACÍAS MEZA	DIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO Y SERVICIOS INSTITUCIONALES	MAML720909E25
KARLA DE TUYA GARCIA	GERENTE DE ADQUISICIONES	TUGK761022JB0

POR “EL PROVEEDOR”

NOMBRE	R.F.C.
DLG SPP SC	DSP190114VE4

Contrato: DJ/007/2023

Cadena original:

3ca29c19f883d63e7de3906c76a478be66a2dc93c2eb227e9ef0faef7bfeb7941a769888989ea6a5eeff081b7226ae3ebacd5443751d854f324bc1f5fb95a4241e95009131e87bc46ad1130d9343cadf80a33aa299888e809397d

Firmante: KARLA DE TUYA GARCIA
RFC: TUGK761022JB0

Número de Serie: 00001000000507285876
Fecha de Firma: 29/06/2023 13:25

Certificado:

I1IG1GjC8BA6gAbgU1BaGUMDEMDwMAD1MdcY0DU4nLzYdQxJkOZiXhCNAQELBqAwgg6GEMSAwHgYDQqDBdBVPRuqLEQQ0g9V9AC1G0LundvYR5tEtmCwG4AUECqWuUvS5JLDS8uRgR8gUQRNUSJJsJR
 QJNt0t4gVf7JqJLVBQJ3JQTtEAMBgGA1UECwRU0FLU1fUyBBDX0b3JdhKxjKaJ0BgkqK1G9W0BCQEW2SvbnRbY3RlRlY25pY29vS2EtmCmKQ1UECqWdQVUjEhRfS8F88gN2csIEENTPc4A
 R1VFULJfJUK8xdJAMBgNBVBEMBTAM2MzAwMqSwcQY0FVUqGgEWJNWDEZMBCGA1UECAwQ0LVRE1FtE1FWE1D7tZMBEGA1UEBwJm1VBVUjHURU1PQZEVMBMGA1UERMU0FU0TcWnZkAxTk4ZMvWwYgJKoZiHvnc
 1wYdQx1y2XnWb25JyZs7tQgUQRNUSJJsJR5QJNt0t4gQ0VvFJkTCBERCSBTRJWSJUNtJ1MvFfJqJLVBQJ3JQTtEAMBgGA1UECwRU0FLU1fUyBBDX0b3JdhKxjKaJ0BgkqK1G9W0BCQEW2SvbnRbY3RlRlY25pY29vS2EtmCmKQ1UECqWdQVUjEhRfS8F88gN2csIEENTPc4A
 GwYDQ0QEERL2QJVMQSERSB8UJTEDEBUKNJQTEDEMBsGA1URKMRU0SFTEEGREUqYFZSQBHQJJSUEXhTAbBgNBvAoTfE1BjJk1ERfFRWUEGR60Sqb1BMQ5wQDQVDDQGE1WNDEHMB68GCSq5t3DQJEHCARYS
 a2RLdHV5YTFaEwFob28uY29tMRyWfAYDvQQtEw1UvUdLnZyXmDIySkIiMRSwGQYDVQFEXJUVUdLnZyXmDIyTURGWJJSMDMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCf5S2nIzcvtw3ERiXVsXJh
 B1ZwIXDyZpARhMhKbV5Czppgmkl4eegIKo0X6G1g6G0qRf8G0ATw+EAk41L7FmZb4x0wCm2v3unxfmff+JvTmRqCfAT570JbXhXAwgW+Y7kL7B2Jpgs5vWz10Vh1Ptw/LIIUs0eM3ep1a0cXnW
 +pENyC9b9mK3k42kZ4AQ/RqafEmR0R6JYxdsyqW9Q1f5sFRk+BG4A+gWHZ/f0p7NmF2ZKQY2JwTtdB1ESaZqkCEyKPK706BM4G7X3NF+O3qJ1L7JpTtdUdCf73Pthp+jaACLBMDmB1x9qh+LHx+b
 AgMBAAGjTzBNMwGA1UdEwEB/wQCMARoGgqDVR0BAQDAgYMBEGCqGAAG+E1BAQCEwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBGgRgGFoCqDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJZjEwCNAQELBQADggEiBACNAHnj1XLk4dXhWYw
 gmMhHsppgU1EAFsLgNzBNBA1ZtSLKSUG7nRM/q0ct/4n5d20tCwK036duY5wXCj56uWmX0S/9LXAe3uCB386W05fcd41V0FD02EC/1XMcB6100mJ3J1JACN/1G5t3kU0tEiTwefZJ
 YWYw8uRi8p/7Y7fLJOCNNA1Z2XkVvNnx3/LB7pNU145159YlSbgYo1SF/1B1Gf/2AnBb+G50PgmH472TlVWQF/C821Dj1p16j1In1gAP5Z3p6M8G58JhJ2HL4M4f3eS6G0ZkNE6tJ7LB3tXr2zHR5S
 ZB2YN3C0u6g0Rt1xq5MxPqC7Jbu1ha2Y5CE69JBydK4uqb6k0u0atLAaUN8Rqg8Jr6p6EuM7lgk90fLKH0PEhovJhRZ2duZGEnxJ/Bdg73ZJN44cDwDwFu5tQZGPxetMAoAD/Igs6SEhEC7KvHn1f1AgRW
 YWUw0P6GRLS1PcQRNURk8Y1KF0R0c+mS6R+FrPHQv+qQ9NAV4I7i1LqbIKZ1AZiFSYnw+jKJiYjknU+L7Q5myOp70F39lpvtj6wJ3JqLp+pgYgA+pXEJx5x4gd8Gc29P3rvUSZbQLvREH5G+xcmekmfU170geNZR
 SVHLv4014Y8PMgmHkN8yo0aek

Firma:

MBQHpkZqn/pXOKKvVyzGpjx1IGebfXsS5kyvNohvgHLwMG15vtVw3+G10f1T7y8+pBwb8C0Kzv+QLKMCzhJBeQPMK6DFhhLKzKvmoVEQ2dWbHbYjR1Gw7P5/LteVFBjNdFpdwRqrNL52Czhv9pQk+GAiJhWCMYQqYev6pGD0Cno4wlg2P235eZFAKrfaxh2tmRKcWdGzmmc80MYRMZJc54F1X0Fu2stGhJ9tMKaLgKss20HarIsVLFsRvcJRYP+PMOLNjJgNkbIrLrMFLNjgwuX2Ma3xvf+ljstP9bF7Li0iPSISu0DLiYdm95Q0Q22GyJCBnppVfYXnT

Firmante: MARYTELL CASTELLANOS RUEDA
RFC: CARM761031714

Número de Serie: 00001000000506161118
Fecha de Firma: 29/06/2023 13:27

Certificado:

A1IGPZCBBCEgAw1BaG1UMDAWdEWMdMA1MDYNjExMTgmwDQY3K0zIthvcNAQELBQAwwgGEMSAWwqYVDDQqDBdBVVRPUL1EQUqqQvSVS1G6SUNBRE9SQTEmCwGA1UECgw/u0VSVkLSuS8gREuGQURNSUJ1RS
 QUN1T04gVf3qJ1VUQVJ3JTAEAMbGA1UECwRU0FU1ULYVBBdXNB3JpdhKkxjA0BgkqhkiG9w0BQwE9BCWQEG2NbnRHY3RlLnR1Y2P5K2A2F0LmdvY15tE0EMMCQGA1UECQwVUuYieHJREFM08gNzCSiENPTC4q
 R1VFL13JfUk8dJABMgNBEMB2A2mZAwQVDDQVQVQWQENDBZB6BKA1UECwQ0LVREFIERF1E1FWE1D2TMBEGA1UECwQ0V1BVhURU1QVTEVMBGA1UELMU0U0VUuYieHJREFM08gNzCSiENPTC4qIthvc
 AQCE0b1yZXNw25zVw5zJtZg0QURNSUJ1RSQUNJ1T04gQV0VVF3RTECBERSBTRVJSUNJ1T1MgVf3qJ1VUQVJ3T1MgU0WQ090Vf3JqLVZRSUR5TAEFw0Y1U0XUuYieHJREFM08gNzCSiENPTC4q
 IqYDDE0XpQvNqJ3ZVEVMTCB0YQUNRUSMqJUSPVSUVEQTEjMCEGA1UEKRAUFTSWRfTfEWg0QfTVEVMTET01MgU1FREEEiZAh8gNBGA1UECwQ0V1BVhURU1QVTEVMBGA1UELMU0U0VUuYieHJREFM08gNzCSiENPTC4q
 WDEOMCYGCS6IsB3DQEJARYZYXNlc29yZXNjB3JwHQ1hA9vLmnvB5StEeWMBQGA1UELMU0Q0FSTTc2MTA2MTc2NDEBMbKGA1UEBRMSQ0FSTTc2MTA2MU1ER1NEUjAxiM1BIjANBgkqhkiG9w0BQAQFA0CAQ8A
 M1IBBgCAQAQEXR1P1F221qz0hQpAa9C0u9j61q07051XZ1TfGAVJ1dsafmsLQf0dEMWQ5g26pbeTA0cK0wG/376vACXGkEwD79s1JLq47KfU/xUQ6Jf9BSXr73075h5adajykGw0BQAQFA0CAQ8A
 tHKB0IsIn4k6dvynnt/9vJ1k1W3lmgw0893BbuneYNR1qL3smfG1TAgTCzWd/Y2F2074gny7Tg6pYjSgd/honkSCWGXG1VF6NFjpwYKQhmq+1q3tWkXU1N04U6Sj1j5mVZCjTEtf7144wfd6S2Ap9r4b
 6E6JNSXANBvcY2SbmWgdGqIR+J8tUx7WIDAQA0B08wTTAMBgNVHRMBAF8EAjAAMASGA1UdDwQEAwID2DARBg1ghkGbhvhCAQEEBAMCBAwAHQYDVR0LBbYwFAYIKwYBBQUHAWGCCSGAQUFBwMCA0GCSGGSib3
 DEQBwCAAA1CAQBEwRfTf1dA121y9JwZw5zJtZg0QURNSUJ1RSQUNJ1T04gQV0VVF3RTECBERSBTRVJSUNJ1T1MgVf3qJ1VUQVJ3T1MgU0WQ090Vf3JqLVZRSUR5TAEFw0Y1U0XUuYieHJREFM08gNzCSiENPTC4q
 k+Jb10BM0pCm+FKH50uLbHoJMFkPur7H8aawGGZEMpLYBSf1pwt+14b7+37cREzCm+7uSvRpP2ocwofkni6/ryomLT1THEUP1GmuQV75fM15Xg2B7MDKNUB40Zk40/rQ0E0ENFYQJdVUdP1XgKxENiQ0Z
 q7ISNDPTtYZmmbM/Sgh/dnzTrkVNpMT1mpP52314Nv29eGvY+2Kc0LP8t4ZeyayXNkN131BGHI+QEumKNMUEuxfauxdXj1JTLA913bQLD19mf+Vsvf1/st505Vxb6STMTwXa0ywc13YukN1wb0yQJ/p32a
 p0gpyFRZThaxfY5R3G6g1cogX00b2w+YmC9fKwHfJBYE1LDZJyz3JXXAR1E0JTM39mCSB3QCEMUCrWga62C4C3rWbzt4gQJpWk1+4Q1qxN1WstbL0Cm99MyJ0y7r1ASXNno4ZHB1vcY2Iq4DN4Ab6srurTMI
 dosowfthgExpBtFysdyrduYf2cy5007Yv47Lp30kZJA9YQJN1ENrDq4hvoQ=

Firma:

lJ3wk+sXksQLEeWco/mlLin1PUSRj20xSIXi/0JXXdFZ5v1KmDw2taJCT7/UfsS15jxX05yIATNX7iZiNCDNrkwl0Qvww5kipzDFUKnFE+h4k1yjM5l8jB50PHKoiil+5pg9pbcSPYHVK1CxQsEwdhr/uMtIBcG
JYCS80R0r1FHna1L1eUsIa9gn3ERlbt8op8SDTSiQBQAIAswRIW/ctuHs66ofwklN16tnHrdYg4H4jv1w0n/g0h1HPw4Uyymm85Ko4HIiIiI5NlPngUu1PVRD+7mpfdJ3v6/wLeB3L5mCgkL+1s0R3H74UD
/XgwG0UgHRTfH01oq=

Firmante: LUIS GABRIEL MACIAS MEZA
RFC: MAML720909E25

Número de Serie: 00001000000507945759
Fecha de Firma: 29/06/2023 14:03

Certificado:

[illegible]

Firma:

WovD0kk/it209sZLEC/XJ007indTw5EV+jo63C09P8glFXgoVINI2/PTEF/8I4o+zIQouqs60FhmCF3Jran5TZTrnfdiX+YepHrxy1M6Q6s0s6tmveJ7LPi/LdbnmVf8+bQQfjqnbPDYToYxiZKS1pUHiRLxkc
yx9Zn6hg/JpDCNjYr9LXMO+=n4L3H0ZIGkG3IT0PJC6Fmv5J3CqePoB4RU9jbafCkN2GJj0m6V1TheS15NaXBTD/7fT+guz21VUuaJaeovdcQ0mCkQPFq2dkbgIKyYQGRZbYbV0b5uJB6VfSwoZump1EKobM1J3T4yo8Wa